索引号：	113416226742135391/202005-00079	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	蒙城县应急管理局	**主题分类：**	综合政务
有效性：	有效	**关键词：**	无
名称：	蒙城县篱笆镇“2020•2•29”高空坠落事故调查报告	**文号：**	无
发文日期：	2020-05-18	**发布日期：**	2020-05-18

蒙城县篱笆镇“2020•2•29”高空坠落事故调查报告

发文日期：2020-05-18 10:13　　浏览次数：2848

蒙城县篱笆镇“2020•2•29”高空坠落

事故调查报告

2020年2月29日上午9时许，蒙城县篱笆镇骆庙村胡**黄沙销售点在钢构大棚扩建过程中发生一起事故，事故导致1人死亡，直接经济损失75万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令232号）的规定，经县政府负责同志同意，县政府成立蒙城县“2020.2.29”高空坠落事故调查组，县应急局为事故调查组长单位，县监察委、县公安局、县住建局、县总工会、篱笆镇政府等单位派员参加。同时，聘请市安全生产专家组有关专家参与的蒙城县“2020.2.29”高空坠落事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组通过对事故现场的勘察、查阅资料、询问相关人员，查清了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理建议及事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间：2020年2月29日9时左右。

（二）事故发生地点：蒙城县篱笆镇骆庙村胡**黄沙销售点。

（三）事故单位：胡**黄沙销售点。

（四）事故伤亡情况：1人死亡。

（五）直接经济损失：75万元。

二、事故相关单位和人员情况

（一）事故当事人基本情况

1.胡**，男，58岁，在胡**黄沙销售点院内扩建钢结构库房，为该项建筑工程的业主。

2.桂**，男，39岁，胡**黄沙销售点扩建钢结构库房的施工组织者，无钢结构工程施工资质。

3.于**，男，28岁，胡**黄沙销售点扩建钢结构库房的屋面作业人员，已在事故中死亡。

（二）事故相关单位基本情况

（1）胡**黄沙销售点。工商注册登记日期为2012年11月27日，注册号为341622********5（1-1），经营者姓名为胡**，组成形式为个体，经营场所为安徽省亳州市蒙城县篱笆镇胡瓦房村（现为骆庙村），经营范围为黄沙、石子零售。占地5976.81平方米（合8.97亩），申请建设面积2000平方米（建设项目环境影响评价登记表），2019年11月19日，该“销售点”通过了县住建局组织的验收，并在县住建局备案。

该“销售点”钢结构建设总建筑面积4203㎡，共分为三期，由桂**以包工不包料的方式进行建设。初次建设始于2019年3月，约4月11日完成初次建设，建设面积约1600平方米（未办理施工许可）。2019年5月进行再次建设，建设面积约700平方米（未办理施工许可）。约一周时间完成。2019年12月25日开始再次扩建，施工前口头约定为每平方270元，未签订施工协议，2020年1月18日停工，停工时主体结构已完成。2020年2月27日（疫情防控期间），胡*未按照复工要求的程序向乡镇政府申请，擅自要求桂**复工。

该“销售点”未建立安全生产规章制度，未落实日常安全管理。扩建前，擅自将工程建设交给没有资质的个体施工者，未办理施工许可，未与施工组织者人桂**约定安全责任；施工前，未按照《关于进一步加强企业复产复工有关事项的通知》(蒙疫防指【2020】23号)文件规定，向镇政府提出申请复工申请，擅自复工；施工过程中，未按照《建筑工程施工许可证管理办法》(住建部第42号令)的规定申请办理施工许可证。施工期间，未聘请监理或安排人员对施工过程进行监管，未履行《安全生产法》的规定。

（2）篱笆镇骆庙村。根据《蒙城县生态环境保护委员会办公室关于印发蒙城搅拌站和砂石料场整治工作方案的通知》（蒙环委 【2019】4号）文件规定，该村负责本区域内的周巡查，村总支书记李坤。

（3）篱笆镇环境生态保护站。根据《蒙城县生态环境保护委员会办公室关于印发蒙城搅拌站和砂石料场整治工作方案的通知》（蒙环委 【2019】4号）文件规定，篱笆镇承担砂石料场日常监管，篱笆镇环境生态保护站负责镇内月巡查。环保站编制事业编8人，现有8人，站长宋廷。

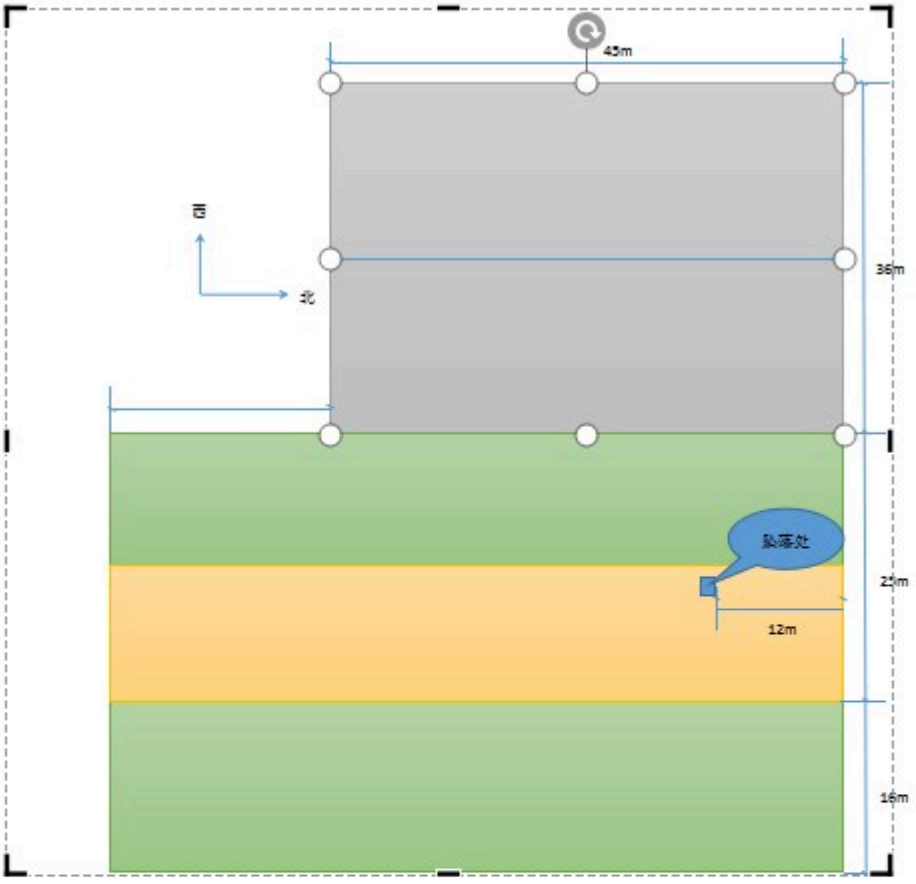
（4）篱笆镇人民政府。根据《蒙城县人民政府职责规定》，篱笆镇人民政府负责所属行政区域内的安全监管。根据《关于进一步加强企业复产复工有关事项的通知》(蒙疫防指【2020】23号)文件规定，疫情防控期间，篱笆镇组织负责本辖区内企业复工复产，在该镇所提供的企业信息登记表中未发现胡灯全黄沙销售点的有关信息。篱笆镇共有行政编制36个，现有 34人，原事业编制13个（环保站增加2个编制），现有11人。镇长黄河然，镇党委书记孙智慧。

（5）蒙城县住房和城乡建设局(以下简称县住建局)。因环保治理要求，《蒙城县生态环境保护委员会办公室关于印发蒙城搅拌站和砂石料场整治工作方案的通知》（蒙环委【2019】4号）文件规定，专项整治领导小组办公室设在住建局，县住建局负责组织协调全县搅拌站和砂石料场整治日常工作，对全县砂石料场进行督查巡查。根据《蒙城县人民政府办公室关于开展砂石料场布点工作的通知》（蒙政办明电【2019】27号）文件规定，蒙城县人民政府对全县砂石料场实行备案制管理，住建局作为砂石料场备案管理单位，对砂石料场进行验收并实行备案。行政编19人，事业编19人，其中质监站14人，行业管理站5人，局长李英武。

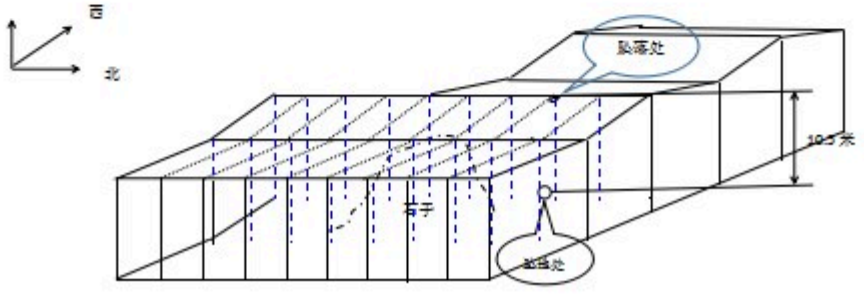
调查期间县住建局未向调查组提供该局业务分工文件，所提供的2019和2020年建筑施工安全生产执法计划中没有将砂石料场纳入安全监管范畴。

三、事故现场勘验情况

2020年3月2日，调查组人员对篱笆镇骆庙村胡**黄沙销售点事故现场进行了勘验。1、事故发生处棚高约10.5米，距离北侧边缘12米，其下方为空地，空地南侧为石子堆；2、钢构大棚总面积4203平方，在建面积约1600平方。钢构棚最高处高10.5米，边缘立柱高8.6米，脊梁间距1米；3、顶部采用彩钢瓦铺设，彩钢瓦每片长16米、宽0.8米，彩钢瓦与型梁搭接处采用铆固措施；4、发生坠落洞口南侧约20cm处有一铆钉机，洞口处及北侧至边缘彩钢瓦与脊梁搭接，未铆固；5、事故现场未搭设脚手架，未发现安全带、安全网等防护设施。



事故现场俯视图



侧视图

四、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。2019年12月底，胡**让其子胡*联系桂**组织工人开始建设钢结构大棚，2020年1月18日（农历腊月二十四）因下雪停工，2月27日，胡*电话通知桂**复工，傍晚时分开始下雨（因下雨，已铺设瓦面的小部分屋面没有完成铆固），28日因下雨停工，29日8:30左右，桂**带着工人于**、于**、赵*（在地面从事切割作业）开始施工，其中桂**负责对已铺设屋面进行铆固，于**、于**负责棚顶铺瓦作业，9时许，于**在屋面拉着彩钢瓦沿西南至东北方向行进时（桂**正在接听电话），不慎踏在未铆固的屋面，失足坠落。

（二）事故应急救援和善后处置情况。

事故发生后，桂**拨打了“120”，并将伤者于重生紧急转移至车上，开始返城，车辆行驶至楚村境内时，遇见“120”救护车辆，伤者被紧急送往县第一人民医院进行抢救，当日16：00许，伤者经抢救无效死亡。2020年3月1日9:10，篱笆镇党委书记孙智慧接到信息举报，安排镇长黄河然与邵炼（党委委员，分管安全生产）、李佩兵（镇安监办主任）三名同志对举报内容进行核查，核查人员赶到胡**料场，没有联系到该料场负责人胡**。为防止误报，核查人员前往举报人所在地小涧镇进行信息核实，当时处于疫情防控期间，交通不畅，约12：30相关人员才赶到小涧镇政府，在当地政府的配合下，约13时，核查人员见到举报人，举报人未能提供现场具体情况，核查人员根据举报人提供的信息赶往王集乡寻找施工组织者桂**，约15:40分，核查人员将事故信息核查清楚后进行上报。3月1日16时许，县安委办接到报告后，及时进行上报，蒙城县委、县政府高度重视，并安排人员对事故情况进行了复核。事故发生后，胡**黄沙销售点未按照《安全生产法》的规定，及时上报事故。

事故发生后，篱笆镇人民政府成立了由镇长黄河然牵头的善后处置小组，3月2日，事故双方达成善后协议，善后工作有序完成。

五、事故发生的原因和性质

（一）导致事故发生的直接原因：

屋面作业人员于重生安全意识淡薄，对悬空作业存在的风险认识不足，屋面高处作业时，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》**注①**（JGJ180-2016）第3.0.5条规定要求，违规作业，是造成事故发生的直接原因。

注①《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ180-2016）3．0．5 **高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。**

（二）间接原因：

一是作业现场安全管理混乱。施工组织者桂**未认真落实作业人员安全教育工作，未落实屋面作业安全防护措施**注①**，对屋面作业人员未使用安全防护措施情况没有及时发现和制止，现场管理不严格。

二是企业安全生产主体责任不落实。胡**黄沙销售点未建立安全生产规章制度，未落实日常安全管理责任**注②**。建设期间未办理施工许可证**注ƒ**，事故发生后，没有按照规定上报事故**注④**。

注①5．2．8 屋面作业时应符合下列规定：1 在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于1．5m高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭。

注②《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

注ƒ《建筑工程施工许可证管理办法》第二条在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。

工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

第三条本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

注④《中华人民共和国安全生产法》第八十条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

三是属地村监管不力。篱笆镇骆庙村在疫情防控期间，未及时摸排和上报胡**黄沙销售点的复工信息，未能发挥安全生产网格作用，对入境施工人员管控力度不够，未对胡**黄沙销售点的违法行为，进行制止和上报，没有及时督促事故单位消除存在的安全生产隐患。

四是直接监管单位制止不力。篱笆镇生态环境保护站在月巡查中发现胡**黄沙销售点的违法建设后，只对该“销售点”提出“建议向有关部门报备”，对该销售点的违法建设行为制止不力，没有及时督促事故单位消除隐患。

五是属地政府“打非治违”工作不力。篱笆镇人民政府对疫情复工期间企业信息摸底排查不细（信息登记表无胡**黄沙销售点的有关信息），对入境施工人员管控力度不够，对该销售点的复工建设行为没有及时发现和制止。事故发生后信息渠道不畅通，信息报送处置缺乏方法，信息报送不规范。辖区内隐患排查治理工作不扎实，未认真按照《安全生产法》的有关规定，未及时发现事故单位存在的安全隐患，并督促事故单位及时消除隐患**注①**。

注①《中华人民共和国安全生产法》第八条乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

六是行业安全监管有缺失。因环保治理要求，县住建局对全县砂石料场进行备案管理，但对砂石料场钢结构大棚建设项目安全监管缺失**注①**，对胡**黄沙销售点未办理施工许可证非法建设钢结构大棚的行为失察。

注①《中华人民共和国安全生产法》第九条 国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

国务院有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理;县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起经营单位主体责任不落实，在不具备安全生产条件下非法从事建设活动，属地和行业监管不到位，而造成的一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人和责任单位的处理建议

根据事故责任认定，依据有关法律法规和政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）建议免于责任追究的人员

1.于**，违章作业，违规在屋面从事作业活动，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员和单位

（1）胡**黄沙销售点，违法将建设交给无资质人员施工，施工过程中，未履行法定监管职责，未及时督促事故单位消除存在的安全生产隐患，事故发生后，没有按照规定上报事故，未依法履行企业安全生产主体责任，不具备安全生产条件，对事故负主要责任。依据《安全生产法》第六十条规定，建议住建局依法撤销其备案核准。根据《蒙城县生态环境保护委员会办公室关于印发蒙城搅拌站和砂石料场整治工作方案的通知》（蒙环委【2019】4号）文件规定，建议对该销售点予以关闭。

（2）施工组织者桂**作为本次施工的组织者，没有取得施工资质，未认真落实作业人员安全教育工作，屋面作业人员存在无特种作业资格上岗情况。屋面作业防护组织管理未认真落实，现场管理不严格，施工现场存在安全隐患，对事故负直接责任。依据《安全生产法》第九十条第二款的规定，建议县应急局对其处3万元罚款。

（三）建议给予党纪政纪处分和问责的人员

1.李坤，骆庙村党总支书记。疫情防控期间，没有严格落实疫情管控措施，没有及时上报胡**销售点的有关信息，对入境施工人员没有及时发现，对辖区内安全生产违法建设行为没有及时制止，没有及时督促事故单位消除存在的安全生产隐患，对该起事故负有直接领导责任。根据干部管理权限，建议篱笆镇党委给予党内警告处分。

2.宋廷，篱笆镇生态环境保护站站长。发现胡**黄沙销售点的违法建设活动后，制止不力，对事故负有直接监管责任。根据干部管理权限，建议篱笆镇党委给予诫勉谈话。

3.韩亮，篱笆镇人大副主席，分管砂石料场工作。发现胡**黄沙销售点的违法建设活动后，制止不力，没有及时消除事故隐患，对事故负主要领导责任。建议县监委根据干部管理权限予以诫勉谈话。

4.黄河然，篱笆镇镇长，篱笆镇安全生产第一责任人，对辖区内的安全监管工作指导不力，疫情防控期间，对企业复工复产把关不严，对该起事故负重要领导责任，建议县安委会对其约谈，同时责令其向蒙城县人民政府作出深刻书面检查。

5.孙智慧，篱笆镇党委书记，对辖区内的安全监管工作指导不力，对该起事故负重要领导责任，建议县安委会对其约谈，同时责令其向蒙城县委作出深刻书面检查。

6.李英武，主持县住建局全面工作，对砂石料场的安全监管没有安排，对该起事故负有主要领导责任，建议责令其向蒙城县人民政府作出深刻书面检查。

（四）建议给予问责的单位

（1）篱笆镇党委政府：作为属地监管政府，对辖区内的安全生产工作指导、督查不到位，对违法违规建设打击不力，对砂石料场的施工安全重视不够，对此起事故负有管理责任，建议责令篱笆镇党委、政府向县委、县政府写出深刻书面检查，责令县安委办对篱笆镇党委、政府在全县予以通报批评。

（2）县住建局：作为建设的管理部门，未认真履行安全生产监管职责，对备案的砂石料场限额以上建设疏于监管，对备案管理事故单位存在的安全隐患问题失察。建议责令县住建局向蒙城县人民政府写出深刻书面检查，责令县安委办对县住建局在全县予以通报批评。

七、事故防范措施及整改建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。各相关单位要深刻吸取事故教训，全面查找薄弱环节，进一步建立健全企业安全生产管理体系，完善管理制度，严格制度执行，深入开展隐患排查治理，认真落实安全防范措施抓好整改，进一步强化安全管理，严防事故发生。

（二）严格落实“行业”监管责任。县住建局在砂石料场备案管理上，进一步规范砂石料场建设行为，严把质量安全关。对已完成建设的砂石料场要核准库房面积，强化入库堆放管理，严防堆放物坍塌事故。要深刻汲取本次事故教训，认真分析建筑领域的安全形势，查找本部门在安全监管工作中存在不足和薄弱环节，加大建筑施工安全生产执法检查力度，严肃查处未批先建、违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等行为，坚决打击安全生产违法行为，消除事故隐患，以防类似事故的再次发生。

（三）全县各承担监管职责行业和部门要以“2020.2.29”事故为鉴，认真梳理行业内的监管盲区，严格杜绝安全生产履行职责走形式、隐患排查治理走过场等问题。要按照“三管三必须”的要求，以对生命高度负责的态度，强化红线意识，主动作为。

蒙城县“2020.2.29”高空坠落事故调查组

2020年4月29日